



## Histoire du Droit Pénal

Manuel : Jean Marie Cardasse « Histoire du droit pénal et de la justice criminelle »

« Que sais-je » Hendré Laingi

Renée Martinage « Histoire du droit pénal en Europe »

### **Droit pénal = droit de la peine**

Le droit pénal relève du **droit privé**, mais aussi **beaucoup du droit public**.

La notion de peine est **évolutive dans l'histoire** ( de la Grèce antique à nos jours), mais il y a une idée qui s'impose jusqu'à la Révolution Française : **la peine doit être la satisfaction du délit**. ( il y a aussi la notion de rétribution ). Jusqu'à la Révolution, imposer une peine = rétribuer le crime.

Après la Révolution, on se demande si la peine sert –elle a l'insertion du coupable dans la société ?

## Chapitre 1 : L'héritage de l'Antiquité et Moyen Age.

### **Section 1 : Le droit pénal de l'Antiquité**

#### 1/ L'Orient et la Grèce Antique

Le **Code d'Hammurabi** -> 1750 av JC, **texte de prescription pénale** ( premier code assez complet en matière pénale )

Le **Code Ur-Namma** -> env 2100 av JC, le code juridique le plus ancien au monde

Le **Code de l'Alliance** ( dans ancien Testament )

-> L'idée de **compiler les règles de droit pénal est très ancien**. Dans un style simple, sous la forme conditionnel, hypothèse, suivit d'une réponse sous la forme d'une sanction.

L'Orient antique codait le droit pénal et nous a légué des monuments juridiques de droit pénal.

Pour la Grèce, le droit pénal nous vient des philosophes. Ex :

° **Platon** va s'interroger dans ses textes sur **l'homme criminel**. Il va fonder la peine sur l'idée de **liberté humaine**. 2 ouvrages : La République et l'Émoï.

Selon lui, **l'homme ( le citoyen ) étant libre, c'est librement qu'il choisi le mal, et donc son chatiment est justifié**.

° **Aristote** : il va aussi se baser sur cette **notion de liberté humaine** et va considérer le délit comme une **dénaturation de l'esprit humain**.

=> Chez les Grecs il n'y a pas de code.

#### 2/ L'apport Romain

L'histoire romaine antique est très longue, la  **cité romaine a connue plusieurs régimes politiques**, ( République et Empire ). On a aussi des **découpage chronologiques** ( archaïque et classique ). En **droit archaïque**, le **droit pénal, s'articule sur un certain nombre de coutumes dites archaïques**. Tous les vols, atteinte aux biens, coups et blessures ne **concernent pas l'espace public** ( on ne peut pas faire l'objet de poursuite d'un tribunal public ). C'est laissé a la victime, famille, de **réaliser sa vengeance privée**.

En 1451 av JC : publication de la **Loi des 12 tables** ( **premier code pénal et civil romain** ). **Première fois que les formules juridiques sont vulgarisées, sont écrites et donc publiques.** -> le droit pénal entre dans la **sphère publique**.

On a distingué 2 choses : **les crimes ( sphère publiques )** et **les délits ( sphere privée )**. Le **crime** est longtemps le plus condamné car est une **souillure et appelle une réponse de la communauté publique**. Jusqu'au 2e siècle, époque à laquelle l'Etat romain prend en charge la poursuite des crimes.

-> **Création du premier jury criminel dans le domaine du viol des vestales** ( gardien de lieux sacré ).

Très vite, de nombreux domaines sont ajoutés.

Ces jury criminel sont **proposé aux citoyens et présidé par des magistrats** ( le préteur ). Il développe le **droit prétorien**.

Il y a aussi, depuis la royauté, une **justice comitiale ( justice des comices )**, qui sont des assemblées du peuple. **Cette justice ne concerne que les citoyens** ( pas étranger et pas esclave ).

Les **citoyens romains doivent être jugés par leurs pairs**. -> l'origine est légendaire et remonte à **l'Affaire entre les horaces et les curiaces**.

= **L'origine de la justice comitiale**. ( justice ad populum = droit d'appel au peuple ) )

L'affaire des Horaces et des Curiaces est une légende de la Rome antique qui raconte le duel décisif entre deux familles pour éviter une guerre entre Rome et Albe-la-Longue au VII<sup>e</sup> siècle av. J.-C. Trois frères romains, les Horaces, affrontent trois frères albains, les Curiaces. Rapidement, deux Horaces meurent, tandis que les trois Curiaces sont blessés. Le dernier Horace, par ruse, feint de fuir et réussit à les combattre séparément, les tuant un par un et offrant ainsi la victoire à Rome. Mais au retour, sa sœur pleure la mort de son fiancé, un des Curiaces, et l'Horace, furieux qu'elle pleure l'ennemi, la tue. Jugé pour ce crime, il va faire appel au peuple, c'est la justice ad populum. Il est finalement épargné grâce à l'intervention de son père et du peuple.

Cette justice, par des **tribunaux spéciaux composée de citoyens**, caractérise la **période républicaine**.

Lorsque l'on passe à l'Empire, on passe à un autre type de justice.

La justice pénale et administrative est modifiée. On passe à une **justice extra-ordinaire**.

La **provocation ad populum** est supprimée, la peine doit être faite devant l'empereur.

On **invente l'appel hiérarchique ( romano canonique )**.

Mise en place de compilation, de texte juridique, impériaux. 6e s ap JC -> Justinien, texte de droit pénal romain, qui va reformer le droit romain.

On retrouve aussi l'idée de l'Etat.

Le droit pénal est donc aussi du droit public.

## Section 2 : le droit pénal médiéval

Période Franque, période féodale.

**Chute de l'Empire Romain d'Occident** : l'Etat, la Res Publica disparaît, il n'y a qu'une institution qui reste en place : l'Eglise canonique.

Ce qui **remplace l'Etat romain sont les royaumes barbares** ( burgondes etc ), chacun tente d'établir sa royauté.



Cela va avoir une incidence sur le droit pénal. On a perdu le droit romain, le droit savant.

→ On va retrouver le droit germanique ( la loi salique = la loi des Francs, la loi brugonde et la loi visigote )

Très peu de dispositions de droit privé, mais beaucoup de droit pénal. Mais droit très simple. Ce sont des tarifs de compositions pécuniaire. Ex : celui qui coupe une main paye tant, celui qui vole paie tant etc.

→ le prix de l'homme, doit permettre d'éteindre la vengeance privée.

L'un des principes dans ces sociétés guerrières germaniques = la solidarité du clan. Si quelqu'un commet une infraction, tout le clan est solidaire.

Il existe plusieurs procédures très formalistes afin de déclencher la solidarité familiale par exemple, ou alors permettre à la famille de refuser cette solidarité familiale.

Il existe également le duel judiciaire ( mode de preuve irrationnel ), ou encore la co-juration ( les témoins vont témoigner ensemble par conspiration ).

La féodalité est un système de substitution, qui se met en place à partir du 9e siècle. Pouvoir politique qui se crée autour d'un homme noble, qui a des soldats, et qui peut protéger les citoyens.

Se met alors en place des seigneurs féodaux, ils usurpent le système de l'Etat. ( ils battent monnaie, etc ).

Le droit pénal est affecté. La haute justice relève des seigneurs les plus importants ( droit qui a la permet de condamner à mort ). Les modes de preuve sont toujours barabres etc, et le duel judiciaire est réalisé avec les armes de sa condition...

La justice des seigneurs est une justice oppressive ( permet de lever des amendes, et de condamner n'importe qui à n'importe quoi ).

Le problème c'est qu'il n'y a plus d'Etat, la justice pénale est conditionnée.

La justice royale c'est la justice du Roi mais aussi de l'Etat ( le roi personnifie l'Etat ).

## 1/ Les sources du droit criminel médiéval

### A/ L'importance de la coutume

L'essentiel du droit pénal est coutumier. Les règles sont contenues dans des coutumes, pose des problèmes, comme celui de la connaissance de la règle. On fait appel à des personnes pour attester de la validité de telle ou telle règle juridique.

De plus, la coutume est territoriale. D'un ressort à l'autre on peut avoir des règles différentes. À l'époque il n'y a pas de code, pas de compilation des règles. Il faut que des gens attestent de la règle de droit.

Dans la moitié méridionale de la France on va avoir recours à des témoins singulier.

Dans le Nord on va faire des enquêtes par turbes ( enquête collective ).

Autre source dans la coutume : les chartes urbaines. ( document mis en place dans une ville ), mais ce sont des documents tardifs ( 12e s ). On va retrouver des règles coutumières, pour empêcher que les habitants soient soumis à la l'oppression de la justice du seigneur.

Les coutumes déterminent l'organisation de la justice de l'époque et le degrés des juridictions. ( basse, moyenne et haute justice ).

Globalement, il y a un **esprit coutumier assez commun**, on peut donc déterminer que le **meurtre, le viol, l'incendie volontaire** sont des cas qui relèvent de la haute justice.

Les coutumes précisent aussi **quelles sont les compétences en manière pénale en ce qui concerne la justice laïque, la justice ecclésiastique et la justice royale**.

Parfois ces **justices sont en concurrence**. C'est le cas du mariage ( au 11e siècle c'est un sacrement ). Ainsi, le mariage relève intégralement de la justice ecclésiastique.

En matière pénale, certaines des infractions relèvent de la justice ecclésiastique: le cas de l'hérésie, la sorcellerie, l'usure ( prêt à intérêt ).

Les **tribunaux ecclésiastiques n'ont pas le droit d'appliquer la peine de mort**, et semblent plus clément. Il n'y a **que la justice laïque qui puisse condamner à la peine de mort**.

## B/ L'apparition d'une doctrine pénale.

Phénomène **12e siècle franco-européen**. On **redécouvre des textes de droit justinien**.

C'est **la plus haute version du droit romain**.

On va se mettre à **commenter les textes de justinien** : ils écrivent **dans la marge des clauses**. En matière de droit pénal on va **redécouvrir la faculté du juge d'arbitrer la peine**. On va également **retrouver la torture judiciaire afin d'obtenir l'aveu**, qui est un mode de preuve.

A partir du 13e s on va réintroduire l'usage de la torture dans la justice royale. On va parler de la Question.

Traité :

« Sur les causes criminelles » : 1140 environ, très proche de la redécouverte du droit romain, sans doute rédigé par un Provençal.

« Traité des crimes » 1150, Paraphrase des textes romains.

Dans ces traités **on voit des commentaires de certains livres du Digeste** ( livre Justinien ). On les appelle les livres terribles.

Ces écrits signalent **l'émergence d'un droit pénal commun à l'Europe porté par les textes romains**.

**Droit qui reste quand même supplétif** ( lorsque la coutume etc est silencieuse on l'applique ).

Au 14e siècle on a des traités plus précis, notamment sur la torture « Traité des tourments » qui portent sur les modalités de la torture

## C/ Le développement des lois royales

Au **13e siècle** : les **légistes du droit** ( ceux qui travaillent le droit romain ) **établissent que le souverain a le droit de faire des établissements, des monuments juridiques**. Cela veut dire que la souveraineté du roi s'est développée, l'idée que le roi est souverain est renforcée.

Le Roi peut passer à travers la médiatisation féodale, il est donc souverain.

La défense du droit du Roi : le droit de l'Etat, il faut le défendre.

L'ordre moral et chrétien : objectif commun à toute l'Europe, il **faut défendre la société chrétienne**.

Défendre le droit du roi est lié à la défense de l'ordre moral et chrétien car le Roi est au sommet de la hiérarchie car c'est Dieu qui la choisit.

À côté des lois du Roi, il y a le droit romain et le droit canonique.

## 2/ Le développement de la procédure pénale

Au tournant du 13<sup>e</sup> siècle : passage d'une procédure accusatoire à une procédure inquisitoire.

Accusatoire : pas de poursuite s'il n'y a pas d'accusateur

Inquisitoire : le juge agit d'office, c'est lui qui poursuit.

### A/ La procédure pénale romano-cononique

On a redécouvert le droit romain et donc la hiérarchisation administrative.

On rejette le système pénal germanique, le système qualifié de barbare. On assiste progressivement à l'abandon du système accusatoire pour le système inquisitoire.

-> L'utilisation de la torture devant les cours royales est le signe que le juge agit d'office.

On assiste également à l'apparition des ministères publics dans les cours royales.

On appellera cela les « gens du roi », ils sont chargés de défendre les droits du Roi.

Les **Olimes** sont les 4 premiers registres du Parlement de Paris ( la Cour supérieure de Justice ).

Lorsque le Roi légifère il promulgue des ordonnances.

Ordonnance mars 1303 : Philippe le Bel consacre officiellement l'existence de ce personnel ( les généraux, les avocats etc ). Les **Gens du roi ( le parquet )** sont chargés de conserver les droits de la couronne, sans diminution ni empêchement.

CM2: 15 septembre

Le pouvoir pour le juge d'arbitrer la peine -> Il y a une première version de l'arbitraire qui débute au début de la féodalité au 11<sup>e</sup> siècle, on veut signifier que le juge seigneurial fait « n'importe quoi ».

Cette modalité sera balayée par la Révolution.

Arbitrer la peine est également une façon de rendre la peine moralement plus juste.

A partir du 12<sup>e</sup> siècle, une pyramide judiciaire apparaît. Elle concerne la justice déléguée.

Il y a deux types de justice : justice civile, et pénale. Le Roi va déléguer le droit aux inférieurs de faire la justice. La justice déléguée est organisée de manière hiérarchique. Le prévôt est un agent royal qui rend la justice pénale mais c'est aussi un administrateur ( compétences militaires, etc ). À l'époque on ignore la séparation des pouvoirs.

Au 13<sup>e</sup> siècle il y a l'apparition des baillages. Au 14<sup>e</sup> on se rend compte que les Bâillifs ne rendent plus la justice.

En 1501, on crée le Parlement (Cour supérieure de justice, ce sont des magistrats) d'Aix. Ils vont s'opposer à la Royauté, jusqu'à la Révolution

A partir du 13<sup>e</sup> siècle on retrouve donc cette pyramide.

La peine est une procédure moderne qui vient du droit romain.

## 3/ Peines et châtiments dans le droit médiéval

Les peines les plus usuelles sont les amendes et le bannissement. Il n'y a pas beaucoup de peine d'emort, pas beaucoup de peines physiques.

Il y a tout de même des peines corporelles qui remettent en question la réputation : ( peines infâmentes )

→ Par exemple on coupe les oreilles, le nez etc, afin de marquer le coupable et d'empêcher la récidive.

→ La peine capitale est réalisée en fonction de la condition de la personne et de la peine. Les nobles sont décapités car le roi ne peut toucher que la tête. Pour les autres, cela dépend du crime, du Parlement, etc. => Grande inégalité selon les conditions

Malgré le droit romain, la peine ne frappe que le seul coupable, il n'y a pas de peine collective, sauf dans certains cas → Crimes contre le Roi par exemple

Sous l'empire romain, une loi expliquait que les enfants pouvaient subir la même peine que ses parents.

En matière de crime de lèse-majesté, cette peine existe néanmoins, on rase la maison, on coupe les bois etc.

« Personne n'est puni pour le délit d'autrui », « qui fait la faute il l'a boit ».

Certains philosophes s'interrogent à la peine : Saint Thomas d'Aquin « la vengeance est licite et vertueuse lorsqu'elle tend à punir les méchants ».

On doit payer et expier la peine. → Caractère spectaculaire de son exécution (spectacle pénal)

De plus, l'exécution des peines a une vertu pédagogique.

Aussi, en plus de la peine capitale, on peut subir des peines physiques, infamantes etc.

À partir du 13<sup>e</sup> siècle on réinstalle la torture, comme méthode d'aveu.

Le Moyen Âge invente la mort civile. C'est un procédé imaginé par les juristes de l'époque contre les coupables que l'on n'a pas pu attraper ou les condamnés à perpétuité.

## Chapitre 2 : l'évolution du droit pénal sous les temps modernes 16<sup>e</sup> – 18<sup>e</sup> siècle

### Secteur 1 : les sources modernes du droit P

#### Paragraphe 1 : l'essor de la législation royale.

À l'époque, on légifère très peu. Il y a beaucoup d'ordonnances.

Il y a peu de loi qui concerne le droit privé.

Au 16<sup>e</sup> siècle on commence à rédiger les coutumes. La rédaction des coutumes est ordonnée par l'ordonnance de Charles VII. → Volonté de faire connaître les coutumes, obtenir la sécurité juridique. En exhumant toutes les coutumes, on en profite pour trier et éliminer les coutumes qui sont contraires aux droits du Roi.

#### A – Ordonnance de 1498 et 1539

1498 : Règne de Louis XII, la royauté commence à légiférer véritablement en matière pénale.

Ordonnance de Blois, elle va entériner la distinction coutumière entre la procédure ordinaire ( délits, petit criminel, ) et la procédure extra-ordinaire ( la répression des crimes ).

Cette ordonnance va expliquer : le secret va couvrir les délibérations des magistrats, le prévenu est seul face au juge dès l'ébut à la fin de l'instance, ainsi que les conditions d'application de la Question.

1539 : Ordonnance de Villers-Cotteret, ordonnance de réforme. La royauté va réformer la procédure criminelle en outre. Cette ordonnance est un petit code de procédure pénale, qui va rester en vigueur jusqu'en 1610.

On va remettre une couche sur le secret, le proces pénal est clarifié ( phase de l'instruction et phase du jugement). Durant l'instruction, le procès est mené par un juge unique ( bcp de pouvoir, maitre du procès, c'est lui qui entend les temoins ). C'est le juge de l'instruction qui décide si l'on suit la voie ordinaire ( petit criminel ) ou si on suis la voie de l'extra-ordinaire ( torture ). En réaloté, on s'est appercu que le juge ne décide pas seul, les affaires criminelles ont toutes suivies la voie extra-ordinaire.

De plus, lors du proces extra-ordinaire, il n'y a pas d'avocat. Dans le secret, on ne dit pas au coupable pourquoi il est poursuivi.

Cette ordonnance rentre dans la volonté de terrifier les mechats et rasurer les honnetes sujets du roi.

Quelque voies s'elevs pour critiquer :

- Charles Dumoulin critoque le secret de la procédure on didant que ce n'est pas conforme, critique le pouv exessif du juge de l'instruction ainsi que les difficultés de la défense.

- Montaigne s'interroge sur le bien fondé de la torture.

De plus, cette ordonnance est tres importante car elle va créer l'Etat civil. Vont obliger les curés a tenir des registres paroissiaux.

Cette ordo rend obligatoire la redaction des actes authentique en langue française, langue du ROi, de l'Etat.

## B- Ordonnance de 1670

Louis XIV, décide de comiler certaines parties du droit français. Plusieurs matieres sont évoquées, droit civil, forêt etc.

Cet code sera en application jusqu'en 1789.

Des 1671, Louis XIV établi un conseil de justice, avec des conseillers du roi, les magistrats les plus importants, etc, présidé par Pussort, conseiller d'Etat et oncle du Principal Ministre, Colbert.

Le proces P va se décomposer de la façon suivante :

1-> La mise en mouvement de l'action publique : soit déclancher par la plainte d'une parrie, soit par la poursuite d'office du juge. ( voie accusatoire ou voie inquisitoire)

2-> L'instrcution préparatoire, s'ouvre par la collecte des proces verbaux relatifs à l'affaire.

3-> Audition des témoins ( l'information ). Les témoins disposent séparement et secrètement. Si les temoignages sont insuffisants, on peut recourir au monitoire. Cad une publication faite par le prêtre dans les églises, et il demande aux fidèles s'ils savent quelque chose au sujet des affaires.

Ex : Affaire Calas, protestant accusé d'avoir assassiné son fils. A cause des ragots, il sera jugé à la peine de mort.

4-> L'accusé est ensuite interrogé seul

5-> Le juge choisi entre la voie ordinaire ou extra-ordinaire

6-> instruction définitive qui se passe dansle tribunal premeir.

7-> On va ensuite confronter les temoins et l'accusé. C'est la première fois que l'accsué sait de quoi il est accsué. Il a la possibilité de recluser un temoin.

8-> Séquence du jugement. Les preuves conre l'accusé doivent ere considérable; les crimes poursuivi doivent mériter la peine capitale. Ensuite le juges donnent leur verdict

9-> il existe un recours possible. L'appel est obligatoire et automatique pour les peine infligeant des châtements, banissement ou peine de mort.



T

Paragraphe 2 : Les limites de l'Etat repressif

Suite a ces diff ordonnances, on peit noter que si la procédure pénale semble avoir ete clarifiée, l'appareil judiciaire, les tribunaux, est a la fois complexe ( enchevêtrement des juridictions) et léger ( comparé à la justice actuelle ou post-Révolution ). Il n'y a de juges royaux que dans les villes. Quelques grandes villes ont concervé une juridiction pénale. Le maillage de la justice étatique est insuffisant.

C'est sous Louis XIV que se développe la Police.

Dans certains territoire, la repression de crimes, les porusites, sont faites de grp sociaux qui traitent les choses de faço extra-judiciaire ( arrangements pécuniers afin de pacifier la société ). Le Parquet a pour mission de rechercher tous les crimes pour les punir au nom du Roi, mais complexe a mettre en oeuvre.

Une grande partie des affaires échappe aux tribunaux, et ainsi, les crimes poursuivis ne sont qu'une petite partie des crimes officiels.

Section 2 : La doctrine pénale moderne

Paragraphe 1 : La justification de l'arbitraire

C'est la doctrine qui va permetrrre d'auglmenter la liste des codes das lesquels les juges reçoivent la capaciter d'arbitrer les peines.

Traité Tiraquau ? « Des causes qui permettent de tempérer ou de remettre les peines prévues par les lois, coutumes et statuts » 1569 -> Prévoit les causes favorables et défavorables pour un procès. Daniel Jousse, grand pénaliste du 18e siècle qui va reprendre cette manière de procéder.

Justifier l'arbitraire, ne signifie pas lui donner un droit absolu.

CM A RATTRAPER

Section 4

Pragraphe 2 : les philopsopes et le droit pénal

A- Montesquieu

Monstesqieu est l'auteur de l'Esprit des loi de 1748, il s'est longement penché sur les rapports entre la liberté et les loi criminelles. En fait M combine 2 aproches :

- approche rétributive, classique,
- approche utilitariste, moderne = est ce que la peine a une utilité sociale

Il etait visiblement convaincu qu'une infligeant une peine on pouvait servir 2 but : utiloté sociale + favoriser la justice. Ilo soutient que pour etre légitime, tt systeme de punition doit favoriser l'extension de la liberté.

B- Beccaria

C'et un milanais, juriste, criminaliste, economiste et ecrivain.

